



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ZAINUDDIN BIN AMBRANSYAH (ALM) |
| 2. Tempat lahir | : Barito Kuala |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/21 Agustus 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pulau Sewangi RT.004 Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SATRIYATI BINTI M. ARSYAD (ALM) |
| 2. Tempat lahir | : Kotabaru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/4 Oktober 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Veteran Gg. V No. 20 RT.022 RW.002
Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah (Alm) dan Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah (Alm) dan Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah (Alm) dan Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah (Alm) dan Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan nopol yang terpasang KH 1397 AS beserta kuncinya;

1 (satu) lembar Notice pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin: DL24773 atas nama DARWIS.

Dirampas untuk Negara

1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol: DW 1083 CA;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin: DL24773 atas nama SETIA KOKO RINI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/O.3.19/Eku.2/05/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah dan Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm), pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah warung sekaligus rumah para Terdakwa yang



beralamat di jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) melihat postingan di marketplace terkait penjualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan harga yang terbilang murah yaitu Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa II menghubungi penjual mobil tersebut yang bernama Sdr. Ujang (DPO Polres Barito Kuala) dengan maksud untuk melihat kondisi dari mobil tersebut, dan Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah bersama Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) pun janji bertemu dengan Sdr. Ujang di Kecamatan gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Ujang dan melihat kondisi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pun tertarik untuk membelinya, namun Sdr. Ujang menjelaskan bahwa kelengkapan surat dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tersebut hanya berupa 1 (satu) lembar cek fisik Nomor rangka dan Nomor mesin dari pihak kepolisian, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nomor Polisi : DW 1083 CA dengan Nomor rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin : DL24773 atas nama Darwis. Bahwa karena surat-surat yang kurang lengkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sempat ragu untuk membeli mobil tersebut, namun Sdr. Ujang meyakinkan keamanan mobil tersebut, dan akhirnya terjadilah jual beli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tersebut antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Ujang;
- Bahwa setelah selama 1 (satu) tahun pemakaian unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tersebut, Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah merasa takut apabila terjaring razia, dan Terdakwa I ingin merasa aman dalam menggunakan mobil tersebut, sehingga Terdakwa I meminta istrinya yaitu Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) untuk menghubungi Sdr. Ujang agar minta dibuatkan surat-surat berupa STNK



dan Notice Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar aman dalam pemakaian sehari-hari;

- Bahwa pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 Terdakwa II kemudian menghubungi Sr. Ujang dengan maksud untuk untuk dibuatkan surat-surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atas permintaan Terdakwa II tersebut Sdr. Ujang menyanggupinya dan meminta biaya pembuatan surat-surat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui cara transfer. Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa II menghubungi Sdr. Ujang, Sdr. Ujang membuat 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini, bahwa 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini tersebut memuat data-data kendaraan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nomor Polisi : DW 1083 CA, yaitu dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin : DL24773, Sdr. UJANG kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin : DL24773 atas nama Setia Soko Rini yang telah dipalsu tersebut tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin : DL24773 atas Nama Setia Soko Rini dari Sdr. Ujang, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat dan memasang Nomor Polisi dengan Nomor KH 1397 AS pada 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tersebut, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II terjaring razia Ops Jaran Intan 2024 yang dilaksanakan oleh Polres Barito Kuala;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Ahli Fered Simanjuntak Anak dari Marnala Simanjuntak, dijelaskan bahwa 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin : DL24773 atas nama Setia Soko Rini yang disita dari para Terdakwa tersebut secara peruntukkan bukan untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna



Silver dengan Nomor Polisi yang terpasang yaitu KH 1397 AS, karena Nomor Polisi yang terpasang KH 1397 AS tersebut tidak terdaftar pada database komputer Regident pada Kantor Samsat I Banjarmasin, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan memasukkan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 dan Nomor Mesin : DL24773 ditemukan perbedaan atau ketidak sesuaian data, serta setelah dilakukan pengecekan terhadap material STNK ternyata tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah dan Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang berada di jalan Trans kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin bersama dengan Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Suriyadi Munawar melaksanakan pengecekan surat – surat kendaraan bermotor dalam rangka Ops Jaran Intan 2024 di warung – warung yang berada di sepanjang Jl. Trans kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang pada kendaraan yaitu KH 1397 AS yang berada di samping sebuah warung, dan kemudian kami menanyakan terkait kepemilikan serta legalitas surat – surat 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang pada kendaraan yaitu KH 1397 AS tersebut dan kemudian Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah selaku pemilik mobil tersebut menunjukan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin : DL24773 atas nama Setia Soko Rini kepada Saksi Suriyadi, namun



pada saat melakukan pengecekan terhadap surat – surat legalitas mobil yang diperlihatkan oleh Terdakwa I tersebut Saksi Dicky Aris Diyanto menemukan 1 (satu) pasang Plat mobil/kendaraan dengan Nomor DW 1083 CA berada di dalam mobil tersebut, karena kecurigaannya kemudian Saksi Dicky Aris Diyanto menanyakan terkait Plat mobil/kendaraan dengan Nomor DW 1083 CA tersebut kemudian Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) menjelaskan bahwa Plat mobil/kendaraan dengan Nomor DW 1083 CA tersebut adalah Plat mobil/kendaraan dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver yang terpasang pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembelian mobil pertama kali, dan Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan bahwa Plat mobil/kendaraan dengan Nomor KH 1397 AS yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver tersebut adalah palsu dan dibuat agar Terdakwa I dan Terdakwa II aman pada saat pemeriksaan petugas di perjalanan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah dan Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm), Terdakwa I dan Terdakwa II membuat dan memasang Nomor Polisi dengan Nomor KH 1397 AS pada 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tersebut dikarenakan Terdakwa I merasa takut apabila terjaring razia, dan Terdakwa I ingin merasa aman dalam menggunakan mobil tersebut, sehingga Terdakwa I meminta istrinya yaitu Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) untuk menghubungi Sdr. Ujang agar minta dibuatkan surat-surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar aman dalam pemakaian sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Zainuddin Bin Ambransyah dan Terdakwa II Satriyati Binti M. Arsyad (Alm), pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 Terdakwa II menghubungi Sr. Ujang dengan maksud untuk untuk dibuatkan surat-surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atas permintaan Terdakwa II tersebut Sdr. Ujang menyanggupinya dan meminta biaya pembuatan surat-surat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui cara transfer. Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa II menghubungi Sdr. Ujang, Sdr. Ujang membuatkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini, bahwa 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini tersebut memuat data-data



kendaraan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nomor Polisi: DW 1083 CA, yaitu dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773, Sdr. Ujang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini yang telah dipalsu tersebut tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Ahli Fered Simanjuntak Anak dari Marnala Simanjuntak, dijelaskan bahwa 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin : DL24773 atas nama Setia Soko Rini yang disita dari para Terdakwa tersebut secara peruntukkan bukan untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi yang terpasang yaitu KH 1397 AS, karena Nomor Polisi yang terpasang KH 1397 AS tersebut tidak terdaftar pada database komputer Regident pada Kantor Samsat I Banjarmasin, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan memasukkan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 dan Nomor Mesin : DL24773 ditemukan perbedaan atau ketidak sesuaian data, serta setelah dilakukan pengecekan terhadap material STNK ternyata tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryadi Bin Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya;

Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengamankan orang yang telah menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan) yang diduga Palsu tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam. 22.00 WITA di Sebuah warung yang berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab Batota;

Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Dicky dan Saksi Riki Wardani mengamankan orang yang telah menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan) yang diduga Palsu tersebut;

Bahwa orang yang menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan yang diduga Palsu tersebut mengaku bernama sdr Zainuddin dan sdr Satriyati;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Dicky dan Saksi Riki Wardani melaksanakan pengecekan surat-surat bermotor dalam rangka Ops Jaran Intan 2024 di warung warung yang berada di sepanjang Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab Batola dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS yang berada di samping sebuah warung dian kemudian kami menanyakan terkait kepemilikan serta legalitas surat-surat mobil tersebut dan kemudian Terdakwa 1 selaku pemilik mobil tersebut menunjukan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama Setia Soko Rini kepada Saksi mengenai surat surat legalitas mobil tersebut dan kemudian Saksi Dicky menemukan 1 (satu) pasang Plat mobil yang berada didalam mobil tersebut dengan Nopol DW 1083 CA kemudian Saksi Dicky menanyakan terkait plat tersebut kemudian Terdakwa 2 menjelaskan kepada kami bahwa nopol tersebut adalah nopol mobil Daihatsu Xenia yang terpasang pada saat pembelian mobil pertama kali, serta mereka menjelaskan bahwa Nopol yang terpasang berupa KH 1397 AS pada mobil xenia tersebut adalah palsu yang telah di ganti dari Nopol awal DW 1083 CA menjadi nopol KH 1397 AS yang di buat agar mereka aman pada saat pemeriksaan petugas di perjalanan dan juga Terdakwa 2 menunjukan kepada kami 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



nama Darwis atas legalitas surat mobil yang pertama kali dikasihkan pada saat awal pembelian mobil Xenia tersebut. Kemudian Saksi menghubungi anggota Samsat Banjarmasin untuk meminta pengecekan atas 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama Setia Soko Rini tersebut melalui pengecekan Fisik Online Eri Korlantas Polri dan ternyata Nopol KH 1397 AS tersebut tidak terdaftar. kemudian kami mengamankan barang bukti ke Sat Reskrim Polres Batola guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli dari orang sampit yang tinggal di daerah Kec. Gambut Kab.Banjar;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka membeli mobil tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat pembelian hanya diberikan oleh penjual berupa 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Darwis tanpa di lengkapi surat-surat lainnya berupa BPKB dan STNK (Surat tanda nomor kendaraan);

Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini dari orang menjual mobil tersebut kepada mereka yang tinggal di kec. Gambut Kab. Banjar dengan biaya pembuatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka membuat dan mengubah Nopol mobil tersebut agar terhindar dari pembayaran pajak serta agar membuat aman pada saat dilakukan pemeriksaan atau pada saat ada raja terkait surat-surat legalitas oleh pihak Kepolisian;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka sudah menggunakan surat tersebut sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2023 sampai dengan di armankannya oleh pihak kepolisian Polres Batola;

Bahwa Saksi ada menanyakan bahwa mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;



Bahwa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS, 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Darwis dan 1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol DW 1083 CA adalah mobil yang telah kami temukan menggunakan surat STNK palsu yang tidak terdaftar di data base pada saat dilakukan pengecekan;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran Pajak atau mobil tersebut selama awal pertama kali membeli sampai diamankan oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dicky Aris Diyanto Bin Endar Diyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya;

Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Kendaraan bermotor;

Bahwa Saksi mengamankan orang yang telah menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan) yang diduga Palsu tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam. 22.00 WITA di Sebuah warung yang berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab Batota;

Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Suryadi dan Saksi Riki Wardani mengamankan orang yang telah menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan) yang diduga Palsu tersebut;

Bahwa orang yang menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan yang diduga Palsu tersebut mengaku bernama sdr Zainuddin dan sdr Satriyati;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Surayadi dan Saksi Riki Wardani melaksanakan pengecekan surat-surat bermotor dalam rangka Ops Jaran Intan 2024 di warung warung yang berada di sepanjang Jl.



Trans kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab Batola dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS yang berada di samping sebuah warung dian kemudian kami menanyakan terkait kepemilikan serta legalitas surat-surat mobil tersebut dan kemudian Terdakwa 1 selaku pemilik mobil tersebut menunjukan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama Setia Soko Rini kepada Saksi mengenai surat surat legalitas mobil tersebut dan kemudian Saksi Dicky menemukan 1 (satu) pasang Plat mobil yang berada didalam mobil tersebut dengan Nopol DW 1083 CA kemudian Saksi Dicky menanyakan terkait plat tersebut kemudian Terdakwa 2 menjelaskan kepada kami bahwa nopol tersebut adalah nopol mobil Daihatsu Xenia yang terpasang pada saat pembelian mobil pertama kali, serta mereka menjelaskan bahwa Nopol yang terpasang berupa KH 1397 AS pada mobil xenia tersebut adalah palsu yang telah di ganti dari Nopol awal DW 1083 CA menjadi nopol KH 1397 AS yang di buat agar mereka aman pada saat pemeriksaan petugas di perjalanan dan juga Terdakwa 2 menunjukan kepada kami 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Darwis atas legaslitas surat mobil yang pertama kali dikasikan pada saat awal pembelian mobil Xenia tersebut. Kemudian Saksi menghubungi anggota Samsat Banjarmasin untuk meminta pengecekan atas 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama Setia Soko Rini tersebut melalui pengecekan Fisik Online Eri Korlantas Polri dan ternyata Nopol KH 1397 AS tersebut tidak terdaftar. kemudian kami mengamankan barang bukti ke Sat Reskrim Polres Batola guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli dari orang sampit yang tinggal di daerah Kec. Gambut Kab.Banjar;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka membeli mobil tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)



dan pada saat pembelian hanya diberikan oleh penjual berupa 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Darwis tanpa di lengkapi surat-surat lainnya berupa BPKB dan STNK (Surat tanda nomor kendaraan);

Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini dari orang menjual mobil tersebut kepada mereka yang tinggal di kec. Gambut Kab. Banjar dengan biaya pembuatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka membuat dan mengubah Nopol mobil tersebut agar terhindar dari pembayaran pajak serta agar membuat aman pada saat dilakukan pemeriksaan atau pada saat ada raja terkait surat-surat legalitas oleh pihak Kepolisian;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka sudah menggunakan surat tersebut sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2023 sampai dengan di armankannya oleh pihak kepolisian Polres Batola;

Bahwa Saksi ada menanyakan bahwa mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS, 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama SETIA SOKO RINI, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama DARWIS dan 1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol DW 1083 CA adalah mobil yang telah kami temukan menggunakan surat STNK palsu yang tidak terdaftar di data base pada saat dilakukan pengecekan;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran Pajak atau mobil tersebut selama awal pertama kali membeli sampai diamankan oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya;

Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Kendaraan bermotor;

Bahwa Saksi mengamankan orang yang telah menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan) yang diduga Palsu tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam. 22.00 WITA di Sebuah warung yang berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab Batota;

Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Dicky dan Saksi Suryadi mengamankan orang yang telah menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan) yang diduga Palsu tersebut;

Bahwa orang yang menggunakan STNK (Surat tanda nomor kendaraan yang diduga Palsu tersebut mengaku bernama sdra Zainuddin dan sdri Satriyati;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Dicky dan Saksi Suryadi melaksanakan pengecekan surat-surat bermotor dalam rangka Ops Jaran Intan 2024 di warung warung yang berada di sepanjang Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab Batola dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS yang berada di samping sebuah warung dan kemudian kami menanyakan terkait kepemilikan serta legalitas surat-surat mobil tersebut dan kemudian Terdakwa 1 selaku pemilik mobil tersebut menunjukan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama Setia Soko Rini kepada Saksi mengenai surat surat legalitas mobil tersebut dan kemudian Saksi Dicky menemukan 1 (satu) pasang Plat mobil yang berada didalam mobil tersebut dengan Nopol DW 1083 CA kemudian Saksi Dicky menanyakan terkait plat tersebut kemudian Terdakwa 2 menjelaskan kepada kami bahwa nopol tersebut adalah nopol mobil Daihatsu Xenia yang terpasang pada saat pembelian mobil pertama



kali, serta mereka menjelaskan bahwa Nopol yang terpasang berupa KH 1397 AS pada mobil xenia tersebut adalah palsu yang telah di ganti dari Nopol awal DW 1083 CA menjadi nopol KH 1397 AS yang di buat agar mereka aman pada saat pemeriksaan petugas di perjalanan dan juga Terdakwa 2 menunjukan kepada kami 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Darwis atas legaslitat surat mobil yang pertama kali dikasihkan pada saat awal pembelian mobil Xenia tersebut. Kemudian Saksi menghubungi anggota Samsat Banjarmasin untuk meminta pengecekan atas 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama Setia Soko Rini tersebut melalui pengecekan Fisik Online Eri Korlantas Polri dan ternyata Nopol KH 1397 AS tersebut tidak terdaftar. kemudian kami mengamankan barang bukti ke Sat Reskrim Polres Batola guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli dari orang sampit yang tinggal di daerah Kec. Gambut Kab.Banjar;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka membeli mobil tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat pembelian hanya diberikan oleh penjual berupa 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Darwis tanpa di lengkapi surat-surat lainnya berupa BPKB dan STNK (Surat tanda nomor kendaraan);

Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini dari orang menjual mobil tersebut kepada mereka yang tinggal di kec. Gambut Kab. Banjar dengan biaya pembuatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka membuat dan mengubah Nopol mobil tersebut agar terhindar dari pembayaran pajak



serta agar membuat aman pada saat dilakukan pemeriksaan atau pada saat ada raja terkait surat-surat legalitas oleh pihak Kepolisian;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka sudah menggunakan surat tersebut sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2023 sampai dengan di armankannya oleh pihak kepolisian Polres Batola;

Bahwa Saksi ada menanyakan bahwa mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS, 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama SETIA SOKO RINI, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama DARWIS dan 1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol DW 1083 CA adalah mobil yang telah kami temukan menggunakan surat STNK palsu yang tidak terdaftar di data base pada saat dilakukan pengecekan;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran Pajak atau mobil tersebut selama awal pertama kali membeli sampai diarmankannya oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Achmad Rifani, ST., Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya;

Bahwa Saksi sedang menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan DIPPD BAPENDA PROV Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan penerimaan UTPPD BAPENDA PROV. KALTENG di Palangkaraya, tanggung jawab saat ini untuk Terlaksananya kegiatan perhitungan dan penetapan pendapatan Daerah terutang yang dibebankan pada wajib dan Terlaksananya pengadministrasian penerimaan pendapatan harian.

Bahwa yang mendasari Saksi untuk membenkan keterangan sebagai Saksi pada saat ini adalah dikarenakan jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan penerimaan UTPPD BAPENDA PROV



KALTENG di Palangkaraya dan juga sebagai penanggung jawab di bidang tersebut.

Bahwa apabila ada wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor karna diberikan bukti berupa SKPD atau Notice Pajak.

Bahwa untuk pembayaran dapat dilakukan atau di Samsat, Samsat Comer atau Samsat Antar Jemput, Mall Pelayanan Publik, Dan Bis Samsat Keliling;

Bahwa SKPD dibuat dalam 5 (lima) Rangkap terdiri halaman pertama kepada wajib pajak, halaman kedua untuk Dispenda, halaman ke tiga untuk jasa rahaja, halaman keempat untuk pemeriksa, halaman kelima untuk arsip samsat.

Bahwa ciri tanda surat pajak adalah asli sebagai berikut:

- a) Terdapat Hologram Silver dipojok kanan atas.
- b) Untuk tahun 2022 nomor Seri masuk ke nomor seri N.
- c) Apabila diterangi sinar UV akan muncul logo Poln, Jasa Rahaja, dan Logo Prov. Kalteng
- d) Terdapat background pada material SKPD berubah gambar Orang Utan serta Burung Enggang.
- e) Menggunakan tinta biasa / tinta dot matric
- f) Kertas lebih tebal apabila diraba terasa kasar.
- g) Terdapat waktu pencetakan dan jenis pelayanan Notice Pajak pada bagian logo hologram.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Perpol No.7 tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa persyaratan penerbitan STNK untuk ranmor baru adalah sebagai berikut:

- a) Melampirkan tanda bukti identitas (KTP).
- b) Melampirkan faktur pembelian untuk kendaran yang baru.
- c) Tanda bukti pendaftaran BPKB.
- d) Cek fisik kendaraan bermotor.

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor disebutkan bahwa SKPD sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:



1. NRKB (Nomor Register Kendaraan Bermotor)
2. Nama pemilik
3. Alamat pemilik.
4. Merek
5. Tipe
6. Jenis.
7. Model.
8. Tahun pembuatan.
9. Isi silinder.
10. Wama.
11. Nomor Rangka
12. Nomor Mesin
13. Nomor BPKB.
14. Masa berlaku.
15. Wama TNKB
16. Tahun Registrasi.
17. Bahan bakar.
18. Kode lokasi
19. Nomor urut register.

Bahwa untuk SKPD pencetakan diserahkan kepada masing masing daerah di prosesnya melalui lelang dan bentuknya setiap tahun berubah.

Bahwa untuk SKPD tidak sesuai asli (palsu) karena:

- a) No. Registrasi tidak ada terdaftar pada hari, bulan, dan tahun tersebut.
- b) Karena Nama Korektor yang tertera A.n Achmad Rifani, ST.
- c) Jenis kertas yang dipergunakan berbeda yaitu kertas HVS (SCAN).
- d) Lambang Hologram berwarna tidak sama.

Bahwa Pihak dari Dispenda / UPTPPD Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah Palangkaraya merasa keberatan atas diterbitkannya Nota Pajak yang palsu tersebut serta kerugian yang dialami adalah dengan dibuatnya nota pajak palsu tersebut pendapatan setoran pajak kendaraan bermotor tidak masuk dalam kas daerah karena mereka tidak termasuk wajib pajak.



Bahwa berupa 1 (satu) lembar SKPD No. 00179743 Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini yang diduga palsu tersebut diduga tidak asli / Palsu karena tidak sesuai dengan aslinya.

Bahwa untuk SKPD adalah termasuk dalam akta autentik karena dibuat dan dicetak di kantor dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Identitas yang tertera di lembar SKPD dengan identitas sebagai berikut:

- a) Nama Pemilik Setia Soko Rini,
- b) Alamat Pemilik Jl. Kaca Piring 1 No 01 RL. 18/04 Kec. MBK SAMPIT KOTIM.
- c) Merek kendaraan DAIHATSU
- d) Tipe kendaraan F651RV GMD FJ 4X2 M/T.
- e) Jenis kendaraan: Mobil Penumpang.
- f) Warna kendaraan: Silver Metalik.
- g) Tahun pembuatan 2012.
- h) Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488.
- i) Nomor Mesin: DL24773.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada data base kendaraan bermotor di wilayah Palangkaraya kesimpulan bahwa plat nomor yang terpasang pada Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tersebut (KH 1397 AS) An Setia Soko Rini adalah plat nomor bukan digunakan sebagai plat nomor 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS A.n SETIA SOKO RINI dengan data identitas diatas tidak terbaca atau tidak terdaftar di data base pada komputer Melainkan Data Nopol (KH 1397 AS) tersebut A.n Anastasia Nining Sri Hartini yang telah dimutasikan ke wilayah Barito Utara dengan Alamat Jl. Ulin No. 15/01 R1.01 Rw.02 Kec. Pahandut Kab. Palangkaraya dengan jenis minibus tahun 2013 Merk Daihatsu/F651RV-GMRFJ (4x2) MT dan No. Rangka MHKV1BA1JDK025550 No. Mesin MB74740;

Bahwa SKPD tersebut adalah barang bukti yang diperlihatkan penyidik namun palsu.

Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi bagi pemohon berupa:

- a) Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, yaitu melampirkan Kartu Tanda Pendu untuk perseorangan.



- b) Apabila akan didaftarkan dengan perubahan pemilik maka yang dilampirkan adalah ta bukti identitas pemilik baru.
- c) Surat Keterangan Fiskal dari asal wilayah kendaraan bermotor.
- d) Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah dan Berkas Kendaraan Bermotor Samsat asal wilayah kendaraan bermotor.
- e) Jika dari luar Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi dengan Rekomendasi dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:

- a) Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan.
- b) Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan.
- c) Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas.
- d) Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas.
- e) Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas
- f) Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Palunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas.
- g) Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.

Bahwa prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat;

Bahwa Pengutipan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.

Bahwa disampaikan bahwa Nilai Jual Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan



Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, untuk kendaraan.

- a) Model: Minibus
- b) Merk: Daihatsu.
- c) Type: F651RV GMDPJ 4X2 M/T
- d) Tahun Pembuatan: 2012.
- e) ditetapkan NJKBnya sebesar Rp.114.000.000,00 dan koefisien bobot sebesar 1.050.
- f) Sehingga untuk perhitungan biaya yang dibayarkan untuk mutasi kendaraannya
- g) BBNKB: NJKB x bobot x pajak BBNKB-II (1%)
- h) BBNKB $114.000.000 \times 1.050 \times 1\% = \text{Rp } 1.197.000,00$
- i) PKB: NJKB x bobot x pajak tahunan (1,5%) PKB = $114.000.000 \times 1.050 \times 1,5\% = \text{Rp } 1.795.500,00$
- j) SWDKLLJ Rp 143.000,00
- k) PNPB STNK Rp.200.000,00
- l) PNPB TNKB: Rp.100.000,00
- m) Total pengenaan: Rp.3.435.500,00

Bahwa pihak UPTPPD mengalami kerugian materi dalam bentuk penerimaan pajak daerah yang tidak disetorkan berupa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 1.197.000,00 dan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.795.500,00 Secara formil, ada potensi kerugian negara berupa Pajak Kendaraan Bermotor tahunan sebesar Rp1.795.500,00 yang tidak dibayarkan pada setiap tahun yang akan datang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Fered Simanjuntak Anak dari Marnala Simanjuntak, dipersidangan memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa keterangan Ahli tersebut benar adanya;

Bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel ada menerima surat dan Satresknm Polres Barito Kuala dengan nomor surat B/72/IV/19/2024/Reskim, tanggal 19 April 2024 perihal bantuan permintaan keterangan ahli dan Ahli ditunjuk sebagai Ahli sesuai dengan surat penunjukan Nomor Sprin/191/IV/HUK 6.6/2024;



Bahwa Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 2000 setelah lulus pendidikan kepolisian Dikmaba Polri di SPN Banjarbaru Kalimantan Selatan pada tahun 2000, pangkat Ahli sekarang ini adalah AIPTU dan Jabatan Ahli sekarang ini adalah Brigadir Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel (Baur STNK);

Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Baur STNK adalah sebagai petugas Loker 1 pada penerimaan pendaftaran kendaraan baru Roda dua dan Roda empat di Kantor Samsat Banjarmasin 1;

Bahwa Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan dan angkut Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermo di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. BPKB adalah Adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebaga bukti kepemilikankendaraan bermotor. STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar;

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Perpol No.7 tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa persyaratan penerbitan STNK untuk ranmor baru adalah sebagai berikut :

- a) Mengisi formulir permohonan.
- b) Melampirkan tanda bukti identitas (KTP)
- c) Melampirkan faktur pembelian.
- d) Tanda bukti pendaftaran BPKB.
- e) Cek fisik kendaraan bermotor

Bahwa berdasarkan Pasal 43 Perpol Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa STNK sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :

- a) NRKB (Nomor Register Kendaraan Bermotor).
- b) Nama pemilik.
- c) Alamat pemilik



- d) Merek.
- e) Tipe.
- f) Jenis
- g) Model
- h) Tahun pembuatan.
- i) Isi silinder.
- j) Warna.
- k) Nomor Rangka.
- l) Nomor Mesin.
- m) Nomor BPKB.
- n) Masa berlaku.
- o) Warna TNKB.
- p) Tahun Registrasi.
- q) Bahan bakar.
- r) Kode lokasi.
- s) Nomor urut register.

Bahwa ciri-ciri STNK yang sah dan asli yang diterbitkan oleh Polri secara umum antara lain adalah :

- a) Apabila kertas disinari menggunakan sinar Ultra Violet akan memantulkan gambar Tri Brata dan gambar lambang Lalulintas.
- b) Angka dan huruf apabila diraba terasa /timbul.
- c) Jenis kertas tebal dan berserat
- d) Laser perforasi pada STNK yang asli terdapat tulisan STNK berupa lubang-lubang kecil pada bagian kanan STNK.
- e) Pada pojok kanan atas STNK terdapat BARCODE.
- f) Data yang tertulis pada STNK apabila dicek pada komputer data base yang ada Kantor Direktorat Lalu lintas akan sama dengan data yang ada pada data base bagian Registrasi Dan Identifikasi.

Bahwa Syarat-syarat yang harus dilengkapi bagi pemohon yang mau melakukan Mutasi antar Provensi berdasarkan Perfol nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor menurut Pasal 57 sebagai berikut :

- a) Pengisian Permohonan
- b) Melampirkan
- c) Tanda bukti identitas



- d) Surat kuasa bermatrai cukup dan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan
- e) Akta perubahan alamat bagi badan hukum
- f) Melampirkan STNK
- g) Tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak mutasi ranmor keluar wilayah Resident.
- h) Hasil cek fisik ranmor.
- i) Tanda bukti pendaftaran BPKB.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Bukan Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2020 tentang jenis tarif atas penerimaan BNPB dilingkungan polri sebagai berikut:

- a) Biaya mutasi kendaraan ronda 4 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Biaya BPKB sebesar Rp375 000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu);
- c) Biaya STNK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- d) Biaya TNKB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Negara mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut yang tidak terpungutnya biaya Mutasi kendaraan bermotor, biaya Pembuatan BPKB, biaya pembuatan STNK serta biaya TNKB sehingga negara tidak menerima pendapatan bukan pajak dan pembayaran tersebut dari Para Terdakwa;

Bahwa Ahli sudah melakukan pengecekan plat nomor (KH 1397 AS) yang terpasang pada barang bukti mobil tersebut sesuai dengan identitas yang tertera di lembar STNK dengan identitas sebagai berikut :

- a) Nama Pemilik Setia Soko Rini,
- b) Alamat Pemilik Jl. Kaca Pining 1 No. 01 Rt. 18/04 Kec. MBK SAMPIT KOTIM.
- c) Merek kendaraan : DAIHATSU.
- d) Tipe kendaraan F651RV GMDFJ 4X2 M/T.
- e) Jenis kendaraan: Mobil Penumpang.
- f) Warna kendaraan: Silver Metalik
- g) Tahun pembuatan 2012.
- h) Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488
- i) Nomor Masin: DL24773



Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada data base yang ada pada komputer Regident pada kantor Samsat i Banjarmasin dapat diambil kesimpulan bahwa plat nomor yang terpasang pada Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalk tersebut (KH 1397 AS) adalah plat nomor bukan digunakan sebagai plat nomor 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia wama Silver Metalik dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS dengan data identitas diatas tidak terbaca atau tidak terdaftar di dala base pada komputer Regident pada kantor Samsat I Banjarmasin.

Bahwa Ahli sudah melakukan pengecekan terhadap Nomor Mesin dan Nomor Rangka dan barang bukti mobil tersebut dengan cara memasukkan Nomor Mesin dan Nomor Rangka pada komputer data base yang ada pada komputer Regident pada kantor Samsat Banjarmasin Dan dan hasil pengecekan dengan memasukkan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488, dan Nomor Mesin DL24773 didapatkan data sebagai berikut :

- a) Nomor Registrasi (No Pol) DW 1083 CA ,
- b) Nama Pemilik DARWIS
- c) Alamat Pemilik: BTN Husada Permai Kab Soppeng Prov. Sulawesi Selatan
- d) Merek kendaraan: Daihatsu
- e) Tipe kendaraan: F651RV-GMDFJ (4X2) M/T.
- f) Jenis kendaraan: Mobil Penumpang.
- g) Model kendaraan Minibus.
- h) Tahun pembuatan, 2012,
- i) Isi Silinder: 1298 cc.
- j) Warna: Silver Metalik,
- k) Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488;
- l) Nomor Mesin DL24773
- m) Bahan bakar: Bensin.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang ada pada fisik mobil Daihatsu Xenia wama Silver Metalik dengan nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut diketahui bahwa Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang ada pada fisik mobil dengan yang tertulis pada STNK sama dengan nopol yang terpasang pada mobil tersebut namun dengan identitas pemilik serta alamat pemilik berbeda dengan data base.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan STNK terhadap 1 (satu) lembar STNK No. 03675941.F dengan identitas Nama pemilik SETIA SOKO RINI, Nomor Registrasi KH 1397 AS, mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik (diduga palsu). Dapat Ahli simpulkan bahwa STNK tersebut secara peruntukan jelas bukan untuk mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS yang disita dan Tersangka Zainuddin Bin Ambransyah (Alm) karena Jelis terlihat dan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut tidak terdaftar di data base pada komputer Regident pada kantor Samsat | Banjarmasin Nomor Rangka dan setelah dilakukan pengecekan dengan memasukkan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488, dan Nomor Mesin DL24773 didapatkan data sesuai dengan Point nomor 14 (empat belas) dan ditemukan perbedaan atau tidak sesuai data, serta setelah dilakukan pengecekan terhadap material STNK ternyata tidak sesuai dengan yang dikeluarkan dan Kortantas Polri

Bahwa Metode yang Ahli gunakan untuk membedakan material STNK tersebut asli atau palsu yaitu dengan cara melakukan penembakan sinar UV (Ultra Violet) terhadap material STNK apabila material STNK itu asli maka akan timbul lambang Kortantas Polin pada lembar STNK tersebut, apabila tidak timbul lambang Kortantas Polri pada lembar STNK tersebut maka dipastikan material STNK tersebut palsu melakukan pengecekan terhadap material STNK tersebut asli terdapat Barcode (yang berisi Nomor STNK) apabila material STNK tersebut palsu tidak terdapat barcode (yang berisi Nomor STNK) melakukan penembakan menggunakan laser Perforasi terhadap material STNK apabila asli maka akan tembus cahaya atau berlobang yang bertuliskan STNK, apabila palsu maka tidak akan tembus cahaya atau berlobang yang bertuliskan STNK. Melakukan pengecekan terhadap material STNK apabila yang asli terdapat pada lembar permukaan material STNK berpola kasar atau berserat, apabila palsu maka pada lembar permukaan material STNK tidak ditemukan berpola kasar atau berserat (licin dan mulus). Sehingga dapat Ahli simpulkan bahwa hasil pemeriksaan 1 (satu) lembar STNK No. 03675941 F dengan identitas Nama pemilik Setia Soko Rini, Nomor Registrasi KH 1397 AS. mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik adalah Palsu karena tidak ditemukan tanda- tanda yang menyatakan bahwa material 1 (satu)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



lembar STNK tersebut diatas asli berdasarkan metode pemeriksaan material STNK yang Ahli lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa keterangan Terdakwa 1 tersebut benar adanya;

Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa 1 menggunakan surat berupa STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dan Nopol palsu yang terpasang di 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS kurang lebih selama kurang lebih 1 Tahun yaitu pada tahun 2023 sampai dengan di amankan oleh pihak kepolisian Polres Barito Kuala;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut adalah milik Terdakwa 1 sendiri;

Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut dengan cara membeli dan orang yang Terdakwa 1 lupa namanya namun yang Terdakwa 1 ingat pemilik mobil tersebut adalah orang Sampit Kab Kota wangi Timur Prov Kalimantan Tengah yang tinggal di Kec. Gambut Kab. Banjar;

Bahwa Terdakwa 1 membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut di Kel. Kuin Utara kec. Banjarmasin Utara yang mana sebelumnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 janji bertemu untuk melakukan pembelian dan pembayaran kepada pemilik mobil tersebut melalui chat Whatsapp;

Bahwa Terdakwa 1 membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui via Transfer yang dilakukan oleh Terdakwa 2;



Bahwa pada saat Terdakwa 1 melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut bersama Terdakwa 2;

Bahwa pada saat Terdakwa 1 melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut Terdakwa 1 di berikan surat-surat berupa 1 (satu) lembar cek fisik nomor rangka nomor mesin dari pihak kepolisian, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama DARWIS nopol yang terpasang di mobil dengan nopol DW 1083 CA;

Bahwa Terdakwa 1 ada curiga namun Terdakwa 1 di yakinkan oleh penjual mobil tersebut bahwa mobil tersebut aman dan bisa dilakukan penebusan BPKB namun untuk harga Terdakwa 1 tidak curiga karena pada saat Terdakwa 1 membeli mobil tersebut surat-surat tanda kepemilikan berupa STNK dan BPKB tidak ada dan juga kondisi mobil tersebut dalam keadaan kurang baik (banyak yang harus di perbaiki);

Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 harga normal 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tahun 2012 dengan harga kurang lebih Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan surat-surat kelengkapan yang harus Terdakwa 1 terima pada saat pembelian berupa STNK dan BPKB.

Bahwa awalnya Terdakwa 2 melihat postingan di *Marketplace* adanya penjualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS dengan harga Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 ke Kec. Gambut untuk melihat kondisi unit mobil tersebut sehingga Terdakwa 1 berminat untuk melakukan pembelian namun penjual pada saat itu menjelaskan bahwa surat - surat mobil tersebut hanya berupa surat-surat berupa 1 (satu) lembar cek fisik nomor rangka nomor mesin dari pihak kepolisian, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama DARWIS nopol yang terpasang di mobil dengan nopol DW 1083 CA dan surat kuasa namun awalnya Terdakwa 1 ragu dengan status mobil tersebut namun Terdakwa 1 di yakinkan bahwa mobil tersebut aman tidak bermasalah dan terjadilah jual beli mobil tersebut;



Bahwa Terdakwa 1 jelaskan nopol serta surat STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver berubah karena selama 1 tahun pemakaian unit mobil tersebut yaitu pada tahun 2023 Terdakwa 1 merasa takut apabila terjaring raja dan Terdakwa 1 juga ingin merasa aman dalam menggunakan mobil tersebut sehingga Terdakwa 2 menghubungi pemilik mobil agar minta di buat surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Prov. Kalteng agar aman dalam pemakaian sehari-hari.

Bahwa pada saat itu pemilik mobil meminta biaya pembuatan surat-surat tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan pembayaran melalui via Transfer;

Bahwa dari awal pembelian pada tahun 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa 1 tidak pernah melakukan pembayaran sekali pun terhadap pajak mobil tersebut;

Bahwa pada saat itu menggunakan uang Terdakwa 1 sendiri dari hasil penjualan tanah Terdakwa 1 yang berada di Amuntai;

Bahwa saat di perlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin : DL24773 atas nama SETIA SOKO RINI, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin : DL 24773 atas nama DARWIS, dan 1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol : DW 1083 CA, dibenarkan oleh terdakwa 1 bahwa itu barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa keterangan Terdakwa 2 tersebut benar adanya;

Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa 2 menggunakan surat berupa STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dan Nopol palsu yang terpasang di 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS kurang lebih selama kurang lebih 1 Tahun yaitu



pada tahun 2023 sampai dengan di amankan oleh pihak kepolisian Polres Barito Kuala;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut adalah milik Terdakwa 1;

Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut dengan cara membeli dan orang yang Terdakwa 2 lupa namanya namun yang Terdakwa 2 ingat pemilik mobil tersebut adalah orang Sampit Kab Kota wangin Timur Prov Kalimantan Tengah yang tinggal di Kec. Gambut Kab. Banjar;

Bahwa Terdakwa 1 membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut di Kel. Kuin Utara kec. Banjarmasin Utara yang mana sebelumnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 janji bertemu untuk melakukan pembelian dan pembayaran kepada pemilik mobil tersebut melalui chat Whatsapp;

Bahwa Terdakwa 1 membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui via Transfer yang dilakukan oleh Terdakwa 2;

Bahwa pada saat Terdakwa 1 melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut bersama Terdakwa 2;

Bahwa pada saat Terdakwa 1 melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tersebut Terdakwa 1 di berikan surat-surat berupa 1 (satu) lembar cek fisik nomor rangka nomor mesin dari pihak kepolisian. 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama Darwis nopol yang terpasang di mobil dengan nopol DW 1083 CA;

Bahwa Terdakwa 2 ada curiga namun Terdakwa 2 di yakinkan oleh penjual mobil tersebut bahwa mobil tersebut aman dan bisa dilakukan penebusan BPKB namun untuk harga Terdakwa 2 tidak curiga karena pada saat Terdakwa 1 membeli mobil tersebut surat-surat tanda kepemilikan berupa STNK dan BPKB tidak ada dan juga kondisi mobil tersebut dalam keadaan kurang baik (banyak yang harus di perbaiki);



Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 harga normal 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS tahun 2012 dengan harga kurang lebih Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan surat-surat kelengkapan yang harus Terdakwa 1 terima pada saat pembelian berupa STNK dan BPKB.

Bahwa awalnya Terdakwa 2 melihat postingan di *Marketplace* adanya penjualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS dengan harga Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 ke Kec. Gambut untuk melihat kondisi unit mobil tersebut sehingga Terdakwa 1 berminat untuk melakukan pembelian namun penjual pada saat itu menjelaskan bahwa surat - surat mobil tersebut hanya berupa surat-surat berupa 1 (satu) lembar cek fisik nomer rangka nomor mesin dari pihak kepolisian, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nopol DW 1083 CA dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin DL24773 atas nama DARWIS nopol yang terpasang di mobil dengan nopol DW 1083 CA dan surat kuasa namun awalnya Terdakwa 1 ragu dengan status mobil tersebut namun Terdakwa 1 di yakinkan bahwa mobil tersebut aman tidak bermasalah dan terjadilah jual beli mobil tersebut;

Bahwa nomor polisi serta surat STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver berubah karena selama 1 tahun pemakaian unit mobil tersebut yaitu pada tahun 2023 Terdakwa 1 merasa takut apabila terjaring raja dan Terdakwa 1 juga ingin merasa aman dalam menggunakan mobil tersebut sehingga Terdakwa 2 menghubungi pemilik mobil agar minta di buat surat surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Prov. Kalteng agar aman dalam pemakaian sehari-hari.

Bahwa pada saat itu pemilik mobil meminta biaya pembuatan surat-surat tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan pembayaran melalui via Transfer;

Bahwa dari awal pembelian pada tahun 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa 1 tidak pernah melakukan pembayaran sekali pun terhadap pajak mobil tersebut;

Bahwa pada saat itu menggunakan uang Terdakwa 1 sendiri dari hasil penjualan tanah Terdakwa 1 yang berada di Amuntai;



Bahwa saat di perlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nopol yang terpasang KH 1397 AS beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin : DL24773 atas nama Setia Soko Rini, 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin : DL 24773 atas nama DARWIS, dan 1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol : DW 1083 CA, dibenarkan oleh terdakwa 1 bahwa itu barang bukti dalam perkara ini; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan nopol yang terpasang KH 1397 AS beserta kuncinya;
2. 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin: DL24773 atas nama SETIA KOKO RINI;
3. 1 (satu) lembar Notice pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin: DL24773 atas nama DARWIS;
4. 1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol: DW 1083 CA.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin bersama dengan Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Suriyadi Munawar melaksanakan pengecekan surat-surat kendaraan bermotor dalam rangka Ops Jaran Intan 2024 di warung-warung yang berada di sepanjang Jl. Trans kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang pada kendaraan yaitu KH 1397 AS yang berada di samping sebuah warung, dan kemudian Para menanyakan terkait kepemilikan serta legalitas surat-surat 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang pada kendaraan yaitu KH 1397 AS tersebut dan kemudian Para Terdakwa selaku pemilik mobil tersebut menunjukan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak



mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini kepada Saksi Suriyadi, namun pada saat melakukan pengecekan terhadap surat-surat legalitas mobil yang diperlihatkan tersebut Saksi Dicky Aris Diyanto menemukan 1 (satu) pasang Plat mobil/kendaraan dengan Nomor DW 1083 CA berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa 2 menjelaskan bahwa Plat mobil/kendaraan dengan Nomor DW 1083 CA tersebut adalah Plat mobil/kendaraan dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver yang terpasang pada saat para Terdakwa melakukan pembelian mobil pertama kali, dan Para Terdakwa menjelaskan bahwa Plat mobil/kendaraan dengan Nomor KH 1397 AS yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver tersebut adalah palsu;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 Terdakwa 2 menghubungi Sr. Ujang dengan maksud untuk untuk dibuatkan surat-surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atas permintaan Terdakwa II tersebut Sdr. Ujang menyanggupinya dan meminta biaya pembuatan surat-surat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui cara transfer. Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Ujang, Sdr. Ujang membuat 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini, bahwa 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini tersebut memuat data-data kendaraan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nomor Polisi: DW 1083 CA, yaitu dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773, Sdr. Ujang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini yang telah dipalsu tersebut tersebut kepada Para Terdakwa di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dua orang bernama Zainuddin Bin Ambransyah (Alm) dan Satriyati Binti M. Arsyad (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang bahwa yang diartikan dengan Surat disini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Surat yang dipalsu tersebut merupakan surat yang dapat: menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perjanjian, menimbulkan pembebasan hutang, atau surat yang dapat dipergunakan untuk menerangkan suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya/tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Tidak perlu sampai mengganti surat itu, cukup dilakukan dengan mengurangi, menambah, merubah sesuatu dari surat itu. Termasuk memalsukan tanda tangan, menempelkan foto yang tidak benar;

Menimbang bahwa untuk dapat dihukum menurut pasal ini maka perbuatan membuat surat atau memalsukan surat tersebut haruslah dimaksudkan akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli. Dan penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sudah dianggap sebagai mempergunakan apabila ia menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Para Terdakwa pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 Terdakwa 2 menghubungi Sr. Ujang dengan maksud untuk untuk dibuatkan surat-surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atas permintaan Terdakwa II tersebut Sdr. Ujang menyanggupinya dan meminta biaya pembuatan surat-surat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui cara transfer. Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Ujang, Sdr. Ujang membuatkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini, bahwa 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini tersebut memuat data-data kendaraan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nomor Polisi: DW 1083 CA, yaitu dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773, Sdr. Ujang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia



warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini yang telah dipalsu tersebut tersebut kepada Para Terdakwa di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Sedangkan notice pajak atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/SKPP merupakan adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, pengesahan STNK, NRKB pilihan, dan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);

Menimbang bahwa dalam perkara ini ini majelis menilai, Para Terdakwa hanya meminta untuk dibuatkan STNK dan notice pajak kepada Sdr Ujang (DPO) sebagai orang yang menjual mobil dan menyatakan bahwa mobil tersebut aman. Para Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada ujang untuk membuat STNK dan notice pajak mobil tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidaklah termasuk dalam perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;



3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang diartikan dengan Surat disini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Surat yang dipalsu tersebut merupakan surat yang dapat: menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perjanjian, menimbulkan pembebasan hutang, atau surat yang dapat dipergunakan untuk menerangkan suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya/tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Tidak perlu sampai mengganti surat itu, cukup dilakukan dengan mengurangi, menambah, merubah sesuatu dari surat itu. Termasuk memalsukan tanda tangan, menempelkan foto yang tidak benar;

Menimbang bahwa untuk dapat dihukum menurut pasal ini maka perbuatan membuat surat atau memalsukan surat tersebut haruslah dimaksudkan akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli. Dan penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sudah dianggap sebagai mempergunakan apabila ia menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin bersama dengan Saksi Dicky Aris Diyanto dan Saksi Suriyadi Munawar melaksanakan pengecekan surat-surat kendaraan bermotor dalam rangka Ops Jaran Intan 2024 di warung-warung yang berada di sepanjang Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang pada kendaraan yaitu KH 1397 AS yang berada di samping sebuah warung, dan kemudian Para menanyakan terkait kepemilikan serta legalitas surat-surat 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol yang terpasang pada kendaraan yaitu KH 1397 AS tersebut dan kemudian Para Terdakwa selaku pemilik mobil tersebut menunjukkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini kepada Saksi Suriyadi, namun pada saat melakukan pengecekan terhadap surat-surat legalitas mobil yang diperlihatkan tersebut Saksi Dicky Aris Diyanto menemukan 1 (satu) pasang Plat mobil/kendaraan dengan Nomor DW 1083 CA berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa 2 menjelaskan bahwa Plat mobil/kendaraan dengan Nomor DW 1083 CA tersebut adalah Plat mobil/kendaraan dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver yang terpasang pada saat para Terdakwa melakukan pembelian mobil pertama kali, dan Para Terdakwa menjelaskan bahwa Plat mobil/kendaraan dengan Nomor KH 1397 AS yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver tersebut adalah palsu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 Terdakwa 2 menghubungi Sr. Ujang dengan maksud untuk untuk dibuatkan surat-surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atas permintaan Terdakwa II tersebut Sdr. Ujang menyanggupinya dan meminta biaya pembuatan surat-surat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui cara transfer. Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Ujang, Sdr. Ujang membuatkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini, bahwa 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini tersebut memuat data-data kendaraan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar Notice Pajak

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nomor Polisi: DW 1083 CA, yaitu dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773, Sdr. Ujang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini yang telah dipalsu tersebut tersebut kepada Para Terdakwa di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Sedangkan notice pajak atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/SKPP merupakan adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, pengesahan STNK, NRKB pilihan, dan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);

Menimbang bahwa Surat berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (Satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini, adalah Surat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk ditunjukkan kepada Para Saksi sebagai bukti tanda registrasi dan pembayaran pajak kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Silver yang mereka miliki, sedangkan diketahui berdasarkan keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan dan diperkuat keterangan Ahli dan Saksi Achmad Rifani ST, Bin Zulkifli, surat tersebut tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, tidak sesuai dengan data yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut merupakan surat palsu;

Menimbang bahwa surat palsu tersebut pada saat Para Saksi melakukan pemeriksaan ditunjukkan oleh Para Terdakwa sebagai bukti tanda registrasi dan pembayaran pajak kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Silver milik Para Terdakwa sebagai surat yang benar, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan;



Menimbang bahwa dengan menggunakan surat berupa STNK dan notice pajak/SKPP palsu sebagaimana diuraikan diatas, atau dengan kata lain Para Terdakwa tidak membayar biaya-biaya yang dikenakan atas penerbitan STNK asli dan tidak pula melakukan pembayaran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain itu Para Terdakwa sebagai pemilik mobil juga tidak melakukan pembayaran atas kewajiban pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan, sehingga dengan menggunakan STNK dan notice pajak/SKPP tersebut Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah terbagi dalam empat macam sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat atau mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana;
- b. Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang telah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, mekipun demikian ia harus dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan (*pleger*). Disini sedikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut haruslah melakukan seluruh anasir atau elemen dari unsur perbuatan pidana;
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uittlokker*). Orang tersebut harus sengaja membujuk melakukan perbuatan, sedangkan membujuknya tersebut harus dengan jalan pemberian, salah memakai kekuasaan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Para Terdakwa pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 Terdakwa 2 menghubungi Sr. Ujang dengan maksud untuk untuk dibuatkan surat-surat berupa STNK dan Notice Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atas permintaan Terdakwa II tersebut Sdr. Ujang menyanggupinya dan meminta biaya pembuatan surat-surat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui cara transfer. Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Ujang, Sdr. Ujang membuat 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini, bahwa 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS atas nama Setia Soko Rini tersebut memuat data-data kendaraan yang terdapat dalam 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dengan Nomor Polisi: DW 1083 CA, yaitu dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773, Sdr. Ujang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK023488 Nomor Mesin: DL24773 atas nama Setia Soko Rini yang telah dipalsu tersebut tersebut kepada Para Terdakwa di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa surat palsu tersebut pada saat Para Saksi melakukan pemeriksaan, ditunjukan oleh Para Terdakwa sebagai bukti tanda registrasi dan pembayaran pajak kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Silver milik Para Terdakwa secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan (pleger);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat mengenai pidana yang dikenakan kepada Terdakwa kecuali mengenai lama dan besaran pidana yang dijatuhkan karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi putusan yang masing-masing lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan nopol yang terpasang KH 1397 AS beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Notice pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin: DL24773 atas nama DARWIS;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol: DW 1083 CA, dan 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin: DL24773 atas nama SETIA KOKO RINI merupakan alat yang digunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dan dikawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut di musnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian negara dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Zainuddin Bin Ambransyah (Alm)** dan **Terdakwa 2 Satriyati Binti M. Arsyad (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa 1 Zainuddin Bin Ambransyah (Alm)** dan **Terdakwa 2 Satriyati Binti M. Arsyad (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan nopol yang terpasang KH 1397 AS beserta kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Notice pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin: DL24773 atas nama DARWIS.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pasang Plat Mobil dengan Nopol: DW 1083 CA;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan nopol KH 1397 AS dengan Nomor Rangka: MHKV1BA2JCK023488, Nomor Mesin: DL24773 atas nama SETIA KOKO RINI

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H, dan Debby Stevani, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Rizki Senja Raifiesha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah